

1501575-81.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157632/2021 - DEL.POL.ARUJA, 18432647 - DEL.POL.ARUJA, 1037/21/201 - DEL.POL.ARUJA, 2157632 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501575-81.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501575-81.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2157632/2021 - DEL.POL.ARUJA, 18432647 - DEL.POL.ARUJA, 1037/21/201 - DEL.POL.ARUJA, 2157632 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

ALEX SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, "na tarde de 10 de junho de 2021, às 18h30min, na Avenida Santa Teresinha nº 120, Jordanópolis, Arujá/SP, ALEX SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, com consciência e vontade, trazia consigo e guardava, para fim de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam: 1) 74) porções de maconha, com peso de 91,75 gramas; e 2) 78 porções de crack, com peso de 15,68 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf.

laudo de exame químico-toxicológico de fls. 10/14, auto de exibição e apreensão de fl.08 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado)" (fls.69). Após a prisão em flagrante foi convertido em prisão domiciliar (fls. 48/50), revogada em audiência (fls. 246/247).

Foi notificado (fls. 105) e apresentou defesa prévia (fls. 109/118). Recebida a denúncia (fls. 120/121), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a absolvição por falta de provas, com o que concordou a defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a improcedência da pretensão acusatória.

O processo penal brasileiro é essencialmente acusatório (art. 3-A, CPP), com atribuição ao Ministério Público da titularidade da ação penal (art. 129, I, CF). Por isso, o art. 385 do CPP, de questionável constitucionalidade, somente poderia ser aplicado, em tese, em situações muito excepcionais. Trata-se de única interpretação compatível com a imparcialidade que se espera da Magistratura e o caráter democrático do Estado de Direito (art. 1º, CF), que valoriza direitos fundamentais (art. 5º, CF), dentre eles a liberdade.

No caso dos autos, não está configurada excepcionalidade que justifique contrariar a orientação do titular da ação penal. Sua convicção é razoável e compatível com uma das conclusões viáveis extraídas dos elementos de prova colhidos sob contraditório, devendo ser prestigiada.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu ALEX SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, fazendo-o com amparo no art. 386, VII, do CPP.

Servindo a presente como ofício, poderá o réu apresentar uma cópia desta sentença perante a Autoridade Policial para que o celular apreendido lhe seja devolvido.

Oficie-se para destruição de eventual contraprova (art. 72, Lei 11.343/06).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Aruja, 7 de outubro de 2022.